

1502959-29.2019.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

10.1.) Washington, guarda municipal, ouvido às fls. 163, aduziu que estavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, momento em que se depararam com dois indivíduos, sendo o réu e outro adolescente. Relatou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502959-29.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502959-29.2019.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2330527/2019 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 8523946 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,

3917/19/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2330527 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA,

3917/19/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SOUSA,

devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 12 de novembro de 2019, às 17:20 horas, na Travessa Dona Esmeralda, nº 162, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu trazia consigo e guardava 24 pedras de crack, com peso líquido de 10 gramas, 178 porções de maconha, com peso líquido de 358.8 gramas, 242 papélotes de cocaína, com peso líquido de 385 gramas, e 19 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 16.88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, na ocasião dos fatos guardas municipais estavam em patrulhamento quando avistaram o denunciado LUIZ e o menor de idade Fabrício, os quais empreenderam fuga ao avistarem as motocicletas, tendo o denunciado dispensado uma sacola.

1.2.) Quando abordados, os GCMS realizaram busca pessoal nos indivíduos, que não possuíam nenhum ilícito em sua posse.

1.3.) Todavia, constatou-se que na sacola dispensada pelo denunciado haviam 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 152 (cento e cinquenta e duas) porções de maconha e 215 (duzentos e quinze) papélotes de cocaína, bem como, nas proximidades do local, foi encontrada outra sacola que continha 20 (vinte) porções de maconha e 27 (vinte e sete) invólucros com cocaína.

1.4.) Os guardas municipais então questionaram LUIZ sobre a existência de drogas em sua residência, tendo ele confirmado. Ato contínuo, deslocaram-se para o local e, com a autorização do irmão do denunciado, adentraram o imóvel, onde encontraram mais 6 (seis) porções de maconha e 19 (dezenove) invólucros com cocaína, além de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais).

1.5.) Relataram os GCMS, ainda, que as embalagens dos entorpecentes encontrados nos três locais diferentes eram idênticas, levando os a acreditar que as drogas eram relacionadas.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/10), os autos de exibição e apreensão (fls.17/19) e o laudo de constatação (fls.32/35).

2.1.) Os laudos toxicológicos definitivos foram acostados às fls.59/64, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack.

3.) Notificado (fls.68), o réu apresentou defesa prévia (fls.79/89), mas, a r. decisão de fls.95/96 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas quatro testemunhas, sendo duas arroladas pela acusação e duas pela defesa (fls.163/165 e 217).

4.1.) Não houve interrogatório pela ausência do réu, tendo sido decretada revelia (fls.189).

5.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a sua elevação ante a expressiva quantidade de droga apreendida e pugnou pela atenuação pela menoridade relativa; ainda, defendeu o afastamento do tráfico privilegiado e sustentou ser incabível substituição da pena privativa de liberdade, devendo ser fixado o regime fechado como inicial ao cumprimento da pena (fls.228/233).

5.1.) O réu, por seu turno, impugnou a cadeia de custódia da prova técnica e pugnou

pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal e a fixação da pena mínima e a sua substituição por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena (fls.239/248).

É o relatório.
Fundamento.

6.) De proêmio, convém ressaltar ser suficiente para constatação da materialidade do crime a perícia por amostragem visto que a composição química da amostra é a mesma do todo, revelando-se prescindível que todo o material apreendido seja periciado.

6.1.) E, no caso, a perícia impugnada pelo réu foi efetuada por amostragem, pois, apenas parte das substâncias apreendidas foram encaminhadas ao IC para realização de exame preliminar de constatação, sendo, em seguida, emitido o laudo provisório sob o n. 439.110/2019 (fls.32/35), o qual indica ter origem no RDO n. 3917/2019, visto que a massa bruta indicada pelo ilustre perito foi de 73,45 gramas, sendo 16,88 gramas líquidas de cocaína, sob o lacre n. 015522, das quais ele se utilizou de 2 gramas, e 8,8 gramas líquidas de maconha, sob o lacre n. 015524, sendo também utilizadas 2 gramas para realização da perícia, tendo o restante sido lacrado sob o n. 0195656, quantidades que divergem daquela apontada no auto de exibição e apreensão de fls.18/19.

6.1.) Posteriormente, veio aos autos dois laudos toxicológicos, dos quais se observam, no primeiro, a presença de cocaína e maconha, acondicionados sob o lacre n. 0195651, referente aos itens 1 e 2 do laudo n. 439.110/2019, e no segundo, a presença de crack, acondicionado sob lacre n. 015521, todos referentes ao RDO n. 3917/2019.

6.2.) Assim, não obstante a ausência do laudo de constatação referente ao entorpecente crack e a despeito de não corresponder a referência ao lacre das amostras, todos os laudos ligam os entorpecentes ao boletim de ocorrência relacionado ao nome do réu (RDO n. 3917/2019). Inexistindo, portanto, qualquer quebra na cadeia de custódia. Ademais, o laudo definitivo ratificou o resultado do exame provisório ao apontar a presença do princípio ativo nas substâncias examinadas.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu o réu trazia consigo e guardava 24 pedras de crack, com peso líquido de 10 gramas, 178 porções de maconha, com peso líquido de 358.8 gramas, 242 papелotes de cocaína, com peso líquido de 385 gramas, e 19 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 16.88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/10), pelos autos de exibição e apreensão (fls.17/19), pelo laudo de constatação (fls.32/35) e pelos laudos toxicológicos definitivos, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack (fls.59/64), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

10.1.) Washington, guarda municipal, ouvido às fls. 163, aduziu que estavam patrulhando pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, momento em que se depararam com dois indivíduos, sendo o réu e outro adolescente. Relatou que estes, ao avistá-los, empreenderam fuga, tendo o réu

dispensado uma sacola contendo os entorpecentes, próximo a um automóvel, evadindo-se em direção a uma viela; em seguida, o réu foi abordado por outra guarnição, sendo encontrado em seu bolso uma seda utilizada para o consumo de maconha e uma segunda sacola. Aduziu que o réu confessou informalmente a existência de entorpecentes em sua residência, bem como que havia recebido uma das sacolas de um indivíduo que estava de Uber. Com a autorização do irmão do réu, eles ingressaram no imóvel e realizaram uma varredura com o auxílio dos cães da guarda municipal, localizando, mais entorpecentes e o valor de R\$ 310,00 em espécie dentro do guarda-roupas do réu. Nesta toada temos o depoimento de Alessandro, também guarda municipal ouvido às fls. 165, tendo este acrescentado que as embalagens dos entorpecentes localizados nas sacolas e dentro da residência eram idênticas.

10.2.) Consigne-se que os depoimentos de policiais e guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

10.3.) Julia, testemunha arrolada pela defesa e ouvida às fls. 164, aduziu ser namorada do réu e que este era usuário de maconha, mas nunca presenciou ele traficando. Declarou que, no dia dos fatos, o réu estava jogando sinuca no "Bar do Roxo" e que, quando ela chegou no local, o réu estava sendo abordado pelos guardas municipais. Acrescentou que não tinha nenhuma pessoa civilmente capaz para autorizar o ingresso dos guardas no interior de sua residência.

10.4.) Samuel, ouvido como informante às fls. 217, aduziu que, quando chegou do trabalho, os guardas já se encontravam dentro de sua residência com os cães. Ainda, acrescentou que o réu cortava cabelos dentro do imóvel e que Julia não se encontrava no local.

10.5.) Destarte as versões apresentadas pela defesa de que o réu estaria no "Bar do Roxo" e de que não houve autorização para ingresso em sua residência restaram isoladas nos autos, tanto que Samuel afirmou que Julia, namorada do réu, não se encontrava na residência durante a abordagem dos entorpecentes, permanecendo, portanto, incólume a presunção de idoneidade da versão apresentada pelos agentes públicos.

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, tampouco em desclassificação.

12.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

12.1.) O réu foi surpreendido trazendo consigo e guardando 24 pedras de crack, 178 porções de maconha, 242 papéletes de cocaína, e 19 invólucros contendo cocaína, além da quantia de R\$ 310,00 em espécie, a qual não obteve sucesso em comprovar que era oriunda de seu labor como cabelereiro, circunstâncias que demonstram de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA

ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

12.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

12.3.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita, permanecendo isolada a afirmação de que trabalharia como cabelereiro.

12.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

13.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SOUSA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes dos Arts. 59 e 68, do Código Penal e do Art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada dada à reprovabilidade da conduta do réu ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (24 pedras de crack, 178 porções de maconha, 242 papелotes de cocaína e 19 invólucros contendo cocaína), que seriam suficientes para abastecer o tráfico de entorpecentes da região por um longo período, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nada a considerar.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, o réu não comprovou ocupação lícita de cabelereiro, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à

pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: em razão da menoridade relativa, atenuo a pena base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 550 dias-multa.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SOUSA em 05 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 550 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

20.) Substituição da pena: não faz jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não são favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

21.) Apelar em liberdade: tem direito, pois, respondeu solto ao processo, não sendo caso de prendê-lo preventivamente.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA